

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства розвитку
туризму України

від _____ № _____

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

**Державного агентства розвитку туризму України на
2023 – 2024 роки**

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації

Антикорупційну програму Державного агентства розвитку туризму України на 2023-2024 роки (далі - Антикорупційна програма) розроблено на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), та відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 28.12.2021 № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555, з урахуванням Методології управління корупційними ризиками, затвердженою цим наказом (далі – Методологія).

Дана Антикорупційна програма є обов'язковою до застосування підприємством ДП «Україна туристична», що належать до сфери управління ДАРТ.

Антикорупційна програма ДАРТ спрямована на підтримку антикорупційної стратегії держави, впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності ДАРТ та підвищення рівня довіри суспільства, удосконалення надалі системи запобігання і протидії корупції в ДАРТ.

Державне агентство розвитку туризму України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України і який реалізує державну політику у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів).

У своїй діяльності ДАРТ керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами з питань запобігання та протидії корупції, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, міжнародними зобов'язаннями.

Положення про Державне агентство розвитку туризму України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1162 «Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку туризму» (зі змінами) (далі – Положення).

Загальна відомча політика ДАРТ щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на:

- верховенстві права;
- забезпечення дотримання прав та свобод людини;
- ефективного та законного використання бюджетних коштів;
- доброчесності на державній службі;
- формуванні негативного ставлення до корупції;
- ефективного використання людських ресурсів;

- постійного підвищення професійної кваліфікації працівників;
- партнерства з інститутами громадянського суспільства, залучення громадськості до виконання антикорупційних заходів.

Основними критеріями для формування і реалізації загальної відомчої політики ДАРТ щодо запобігання та протидії корупції є:

- відповідність запланованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;
- безпосередня участь керівництва та працівників ДАРТ у формуванні і реалізації антикорупційних заходів, зокрема використання Головою ДАРТ концепції «Tone from the Top» («тон згори»);
- постійний моніторинг ефективності здійснюваних антикорупційних заходів.

Завданням Голови ДАРТ (або особи, на яку покладено виконання обов'язків) у сфері запобігання, виявлення корупції є:

- підтримка напряду запобігання і протидії корупції у діяльності ДАРТ; демонстрація власним прикладом лідерства в запобіганні та протидії корупції у межах своїх повноважень та нульової толерантності до корупції;
- забезпечення функціонування в структурі ДАРТ відповідного уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) із запобігання та виявлення корупції та забезпечення гарантії його незалежності від впливу чи втручання у його роботу;
- прийняття внутрішніх антикорупційних політик, змін до них;
- здійснення загального керівництва та контролю за процесом управління корупційними ризиками, аналізу ефективності управління корупційними ризиками;
- своєчасне реагування на можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

Працівники ДАРТ зобов'язані дотримуватися вимог і обмежень, встановлених Законом, а також антикорупційної політики та принципів, визначених Антикорупційною програмою.

Безпосередньо завдання (функцію) щодо забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції і контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства в апараті ДАРТ покладено на головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ (далі – уповноважена особа).

ДАРТ з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення постійних заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДАРТ, на підприємствах, що належать до сфери його управління, викладених у додатку 1 до Програми.

II. Оцінка можливих корупційних ризиків у діяльності ДАРТ, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

З метою виявлення ризиків корупційних процесів, що можуть мати місце під час здійснення посадовими особами своїх повноважень, причин та умов, які сприяють виникненню корупційних схем, ДАРТ проведено оцінку корупційних ризиків.

Для ефективного та всебічного втілення антикорупційних заходів наказом ДАРТ від 18 липня 2023 року № 85 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків, затвердження її персонального складу та положення про неї» (зі змінами), утворено Робочу групу з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАРТ (далі – Робоча група ОКР ДАРТ).

До складу Робочої групи ОКР ДАРТ увійшли працівники всіх структурних підрозділів ДАРТ.

Головою Робочої групи ОКР ДАРТ визначено уповноважену особу ДАРТ. Робоча група ОКР ДАРТ працювала у форматі засідань.

Члени робочої групи 17 серпня 2023 року пройшли вступний тренінг із залученням представника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

З метою забезпечення прозорості діяльності ДАРТ, зокрема в частині початку процесу оцінювання корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми, а також залучення до цього процесу представників громадськості та експертів, на вебпорталі ДАРТ проведено громадське обговорення.

Під час дослідження середовища ДАРТ та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків згідно з Планом оцінювання корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми було здійснено аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання.

У процесі виконання рішення щодо проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАРТ та відповідно до робочого плану Робочої групи ОКР ДАРТ досліджено функції ДАРТ, що визначені пунктом 4 Положення, а також:

- управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень;
- управління документообігом, інформацією;
- управління фінансово-матеріальними ресурсами;
- проведення публічних закупівель та договірна робота;
- управління персоналом;
- розгляд звернень юридичних та фізичних осіб;
- організація роботи із запобігання та виявлення корупції;
- міжнародне співробітництво;
- надання послуг з ліцензування туроператорської діяльності.

Додатково, з метою вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища, можливих корупційних ризиків і їх чинників було проведено анонімне анкетування працівників апарату ДАРТ.

Відповідно до Методології Робочою групою ОКР ДАРТ проведено ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків, аналіз та визначення рівнів корупційних ризиків, здійснено аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій у діяльності ДАРТ та ідентифікацію корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації, проведено аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність ДАРТ, змодельовано способ (способи) вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, проведено визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні.

За результатами ідентифікації оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику, наслідки ймовірності реалізації, підраховано рівень ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик. Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено: осіб (підрозділ ДАРТ) відповідальних за його виконання, строки (терміни) виконання, необхідні ресурси та індикатори виконання. Зазначену інформацію внесено до реєстру ризиків за формою, яка визначена Методологією.

Кінцева мета запропонованих заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягає у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання їм. Запропоновані заходи містять шляхи їх реалізації та залежно від конкретного корупційного ризику спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов та причин їх виникнення.

За результатами оцінювання корупційних ризиків Робочою групою ОКР ДАРТ складено Реєстр корупційних ризиків у діяльності Державного агентства розвитку туризму України, який є додатком 2 до Антикорупційної програми ДАРТ.

Крім того, з метою отримання інформації, необхідної для ідентифікації корупційних ризиків при організації розробки Антикорупційної програми, а також інформації щодо загальної оцінки рівня корупції працівниками ДАРТ, їх обізнаності про прояви корупції, можливого впливу на них під час виконання службових обов'язків та організації роботи із запобігання корупції в ДАРТ, уповноваженою особою ДАРТ у період з вересня по жовтень 2023 року було організовано та проведено анонімне опитування зовнішніх заінтересованих сторін та внутрішніх заінтересованих сторін (працівників ДАРТ).

Результати опитування будуть використані під час реалізації положень Антикорупційної програми, а також для відслідковування динаміки загальної оцінки рівня корупції у ДАРТ.

У межах проєкту «Корупція в Україні 2022: розуміння сприйняття, поширеність» дослідницькою організацією Info Sapiens на замовлення Національного агентства проведено глобальне опитування населення та представників бізнесу, яке мало на меті комплексну оцінку корупційної ситуації

в Україні. Результати глобального опитування також враховані при розробці та впровадженні надалі цієї Антикорупційної програми.

Заходи щодо усунення ідентифікованих (виявлених) корупційних ризиків у діяльності ДАРТ полягають у визначенні механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять шляхи їх реалізації.

Метою реалізації визначених заходів є ліквідація та мінімізація умов (причин) виникнення корупційних ризиків у діяльності ДАРТ, а також зниження впливу корупційних ризиків, зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками ДАРТ, а також створення умов для запобігання виникненню нових корупційних ризиків.

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Роз'яснювальна та просвітницька робота із запобігання, виявлення і протидії корупції є одним з пріоритетних напрямів роботи ДАРТ, організацію та здійснення якої покладено на уповноважену особу ДАРТ, і буде спрямовуватися на забезпечення належного рівня знань та розуміння працівниками ДАРТ положень антикорупційного законодавства. Забезпечення належного застосування антикорупційного законодавства є запорукою мінімізації умов (причин) виникнення корупційних ризиків у діяльності ДАРТ, зниження їх впливу та зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками ДАРТ.

З метою навчання працівників ДАРТ у сфері запобігання корупції та набуття ними знань по застосуванню антикорупційного законодавства, відбуваються лекції по антикорупційному законодавству, а також будуть проведені заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування ДАРТ, відповідно до щорічних планів заходів з реалізації стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, які затверджуються розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Додатково, на запити працівників апарату ДАРТ уповноваженою особою надаються роз'яснення щодо порядку заповнення та подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У разі організації навчань Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством з питань державної служби, ДАРТ забезпечує участь працівників у навчанні відповідно до компетенції.

З метою проведення серед працівників апарату ДАРТ роз'яснювальної роботи з питань запобігання та виявлення корупції та чинників, що можуть цьому сприяти, заплановано проведення короткострокових тематичних семінарів на теми основних положень антикорупційного законодавства, етичної поведінки державних службовців, запобігання та шляхи врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, відповідно

до плану навчання з питань запобігання та виявлення корупції у ДАРТ, викладеного у додатку 3 до Програми.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки стану виконання та періодичність перегляду Антикорупційної програми

Контроль за станом виконання Антикорупційної програми покладаються на уповноважену особу, яка проводить оцінку виконання заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків та оцінку ефективності Антикорупційної програми.

Проведенням моніторингу забезпечується перегляд антикорупційних заходів, визначених Антикорупційною програмою, їх ефективності та своєчасності, а також можливість виявляти нові потенційні корупційні ризики та загрози, пов'язані з інтенсивністю виконання покладених на ДАРТ обов'язків.

Для забезпечення моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми, у тому числі з метою вирішення питання щодо потреби її перегляду структурними підрозділами ДАРТ, залученими до безпосереднього виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків, щопівроку, не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним, до уповноваженої особи ДАРТ надається детальна інформація про стан їх виконання.

За потреби з метою отримання додаткової інформації, необхідної для моніторингу стану виконання Антикорупційної програми та результативності вжитих заходів у межах її реалізації, уповноважена особа ДАРТ може отримувати додаткову інформацію від структурних підрозділів ДАРТ.

Уповноважена особа ДАРТ забезпечує узагальнення інформації, отриманої від структурних підрозділів ДАРТ, та підготовку Звіту про стан виконання Антикорупційної програми (далі – Звіт), у якому викладається суть вжитих заходів щодо усунення корупційних ризиків, надається оцінювання результатів здійснення таких заходів відповідно до критеріїв своєчасності, повноти їх виконання та стану досягнення мети та/або ефективності їх здійснення.

За потреби у Звіті викладаються пропозиції щодо вжиття додаткових організаційно-управлінських заходів, необхідних для ефективної реалізації положень Антикорупційної програми.

Про стан виконання Антикорупційної програми уповноважена особа ДАРТ інформує Національне агентство.

Звіт про результати оцінки стану виконання Антикорупційної програми подається на розгляд Голові ДАРТ або особі, яка виконує обов'язки, та розміщується на вебпорталі ДАРТ.

Перегляду Антикорупційної програми може передувати проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків, яке здійснюється в установленому Методологією порядку.

У разі наявності підстав для перегляду Антикорупційної програми головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ або інший працівник ДАРТ ініціює внесення змін до Антикорупційної програми та готує

проект відповідних змін. Підготовлений проект змін до Антикорупційної програми подається на розгляд Голові ДАРТ або особі, на яку покладено виконання обов'язків.

Організація внесення змін до Антикорупційної програми та їх погодження з Національним агентством здійснюються головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ.

**Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції**

Яна ГОНЧАР